MARRËVESHJE PËR KONFIRMIMIN E KONTRIBUTIT DHE TË DREJTAVE TË PRONËSISË INTELEKTUALE

"Playground Life"

NJOFTIM: Ky dokument është përgatitur për qëllime informative dhe nuk përbën këshillë juridike. Ai nuk zëvendëson avokatin. Rekomandohet që çdo palë ta lexojë me avokatë të licencuar në Republikën e Kosovës përpara nënshkrimit.

Kjo Marrëveshje ("Marrëveshja") lidhet më _____ _____ **20**_____ midis:

- **Erion Beka**, me adresë **Rr. Zekeria Cana, Shtëpia nr. 4, Laxha e Profesoreve, Prishtinë, Republika e Kosovës** ("**Autori**"); dhe
- **katër (4) personave** të emërtuar në **Blloqet e Nënshkrimit** më poshtë (secili veçmas "**Palë Konfirmuese**", së bashku "**Palët Konfirmuese**").

Secila prej tyre quhet "**Palë**" dhe së bashku "**Palët**".

KONSTATIME (Recitals)

A. Autori ka krijuar, i vetëm, softuerin, dokumentacionin, dizajnin, kodin, ndërfaqet dhe asetet e quajtura "**Playground Life**" (së bashku, "**Vepra**").

B. Ideja fillestare u paraqit në hackathon-in **pristina.innovate.healthcare**, i mbajtur më **04–06 prill 2025** në Prishtinë, të organizuar nga **HealthCare Futurists GmbH**.

C. Në atë event u paraqit vetëm **prezantim me sllajde** dhe **disa fotografi të vogla** që tregonin si mund të dukej aplikacioni. **Aplikacioni nuk u dorëzua në hackathon.** Asnjë kod funksional, depo (repository) apo ndërtim (build) i aplikacionit nuk iu dorëzua organizatorit apo kujtdo tjetër në atë event. Rezultati i eventit ishte **vetëm materiale prezantimi (sllajde dhe imazhe)**, jo softuer.

D. Kodi burimor i këtij repositoriumi dhe Vepra në formën e sotme u krijuan **pasi përfundoi eventi**, duke filluar në **prill 2026** — rreth një vit më pas — dhe **nuk janë Dorëzim (Submission) i hackathon-it**.

E. Sipas **nenit 7** të Ligjit, autori është **personi fizik që e ka krijuar veprën**. Autori ka krijuar Veprën. Palët Konfirmuese **nuk** e kanë krijuar Veprën dhe **nuk** kanë dhënë kontribut krijues në të.

F. Palët konfirmojnë se, sipas **nenit 15** të Ligjit, e drejta e autorit lind **automatikisht me krijimin** e veprës dhe **nuk kërkohet regjistrim** apo ndonjë formalitet tjetër për ekzistencën dhe zbatimin e saj.

G. Qëllimi i kësaj Marrëveshjeje është të **heqë çdo dyshim** dhe të parandalojë çdo keqinterpretim për titullin mbi Veprën, duke konfirmuar në mënyrë të qartë e të pakthyeshme se **Autori është pronari i vetëm** i Veprës.

Prandaj, Palët pajtohen si më poshtë.

1. PËRKUFIZIME

1.1 **"Vepra"** nënkupton, pa kurrfarë kufizimi dhe në çdo formë e medium, tërësinë e vijueshme, pavarësisht nëse ekziston në formë burimore, objekti, vizatimi apo ideje e shprehur:

- kodin burimor, kodin objekt, skriptet dhe çdo komponent softuerik;
- arkitekturën e softuerit, modelet, diagramet dhe dokumentacionin teknik;
- bazën (bazat) e të dhënave, skemën e të dhënave dhe konfigurimet;
- ndërfaqet e përdoruesit (UI/UX), dizajnin grafik, ikonat, logot dhe stilin vizual;

- tekstet, etiketat, përmbajtjen dhe manualet e përdorimit;
- imazhet, fotografitë, tingujt, animacionet dhe çdo aset tjetër dixhital;
- algoritmet, logjikën e biznesit dhe njohuritë (know-how) e mishëruara;
- materialet e prezantimit (sllajdet) dhe imazhet e përgatitura ose të paraqitura për hackathon-in, në masën që ato kanë të bëjnë me Veprën;
- çdo version i mëparshëm, variant, kopje dhe përditësim i elementeve më lart.

1.2 **"Ligji"** nënkupton **Ligjin nr. 08/L-205 për të Drejtën e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta**, të botuar në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës nr. **22/2023** më **12 tetor 2023** dhe në fuqi nga **27 tetor 2023**, i cili shfuqizoi Ligjin nr. 04/L-065 (2011), Ligjin nr. 05/L-047 (2016) dhe Ligjin nr. 06/L-120 (2019) (neni 146).

1.3 **"Të Drejtat"** nënkupton: (a) të drejtën e autorit; (b) të drejtat morale; (c) të drejtat ekskluzive ekonomike sipas nenit 23 të Ligjit dhe të drejtat për shpërblim; (d) të drejtat e përafërta nëse zbatohen; dhe (e) çdo e drejtë tjetër e pronësisë intelektuale e çdo natyre, në mbarë botën.

1.4 **"Kontributi"** nënkupton çdo element krijues, ide, punë, tekst, kod, dizajn apo material që një Palë Konfirmuese pretendon apo mund të pretendojë se e ka dhënë në Vepër ose lidhur me të.

1.5 **"Palët Konfirmuese"** janë vetëm personat e emërtuar në Blloqet e Nënshkrimit. Termat në shumës përfshijnë njëjësin dhe anasjelltas.

2. DEKLARATA DHE KONFIRMIMI I FAKTEVE

2.1 Çdo Palë Konfirmuese deklaron dhe konfirmon se, deri në dijeninë e saj më të mirë, **nuk e ka krijuar** Veprën dhe **nuk është autore apo bashkautore** e saj në kuptim të neneve 7 dhe 9 të Ligjit.

2.2 Çdo Palë Konfirmuese konfirmon se **nuk ka dhënë asnjë kontribut krijues** në Vepër, përveç nëse e ka përshkruar shprehimisht në rreshtin e saj të nënshkrimit. Rreshti i lënë bosh konsiderohet i konfirmuar si "**asgjë / asnjë kontribut**".

2.3 Pa kufizim, nuk përbëjnë kontribut krijues dhe nuk krijojnë asnjë të drejtë mbi Veprën, veç të tjerash:

- pjesëmarrja në ekip, grup apo në hackathon;
- diskutimi i idesë, dhënia e mendimeve, komenteve apo sugjerimeve;
- prania në takime, biseda, prezantime ose aktivitete grupore;
- prezantimi i sllajdeve, ndarja e fotografive apo e materialeve që i ka përgatitur Autori;
- testimi, vlerësimi, komentimi ose përdorimi i Veprës;
- detyrat logjistike, administrative, financiare, motivuese apo organizative;
- ideja, koncepti apo tematika e përgjithshme (të cilat nuk mbrohen si të tilla nga e drejta e autorit);
- kurrfarë angazhimi gojor, joformal apo i pandokumentuar.

2.4 Çdo Palë Konfirmuese konfirmon se **nuk është angazhuar** nga Autori (dhe as nga kushdo tjetër) si punëmarrës, punëdhënës, kontraktor, konsulent, bashkautor apo në çfarëdo roli tjetër në lidhje me Veprën, dhe se **nuk është pagua** dhe as nuk i është premtuar pagesë apo shpërblim për Veprën, përveç asaj që është shënuar në rreshtin e saj të nënshkrimit.

2.5 Çdo Palë Konfirmuese konfirmon se **Autori është personi i vetëm** që e ka krijuar Veprën dhe se **Palës Konfirmuese nuk i takon asnjë e drejtë, titull apo interes** mbi Veprën ose mbi çdo pjesë të saj.

2.6 Çdo Palë Konfirmuese konfirmon se **nuk posedon** dhe nuk ka ruajtur kopje, klon, degëzim apo material të Veprës që nuk i është vënë në dispozicion ligjërisht nga Autori.

3. KALIMI (TRANSFERIMI) I TË DREJTAVE

3.1 **Në masën që** — dhe vetëm në masën që — një Palë Konfirmuese zotëron ose mund të konsiderohet se zotëron ndonjë të drejtë, titull ose interes mbi Veprën, ajo Palë Konfirmuese **me këtë akt kalon dhe bart** te Autori, në mënyrë **absolute dhe të pakushtëzuar**, me efekt nga momenti i krijimit të Veprës, **të gjitha të drejtat, titullin dhe interesat** e saj, duke përfshirë:

- të gjitha **të drejtat ekskluzive ekonomike** sipas nenit 23 të Ligjit (riprodhimi, shpërndarja, qiradhënia, interpretimi publik, transmetimi, komunikimi publik, ritransmetimi, vënia në dispozicion të publikut, përkthimi dhe përshtatja);
- të gjitha **të drejtat për shpërblim**;
- të drejtat për të ndaluar apo autorizuar përdorimin nga të tjerët; dhe
- të gjitha **paditë, kërkesat dhe mjetet juridike** për shkelje të kryera në të kaluarën, tashmë ose në të ardhmen.

3.2 Si rezultat i këtij kalimi, **Autori bëhet pronari i ri dhe i vetëm** i të drejtave të kaluara (neni 37 paragrafi 1 i Ligjit).

3.3 **Përmbajtja e detyrueshme (neni 38).** Palët përcaktojnë shprehimisht:

- **Natyra dhe vëllimi i përdorimit:** të gjitha format e shfrytëzimit të Veprës dhe e drejta për të autorizuar ose ndaluar shfrytëzimin nga të tjerët.
- **Kohëzgjatja:** tërë afati ligjor i mbrojtjes (jeta e autorit plus **70 vjet** pas vdekjes, neni 65 paragrafi 1), dhe në çdo rast për periudhën më të gjatë të lejuar me ligj.
- **Territori:** në mbarë botën.
- **Shpërblimi:** asnjë (shih pjesën 11).

3.4 Palët e kanë caktuar qëllimisht afatin dhe territorin në kuptimin më të gjerë të lejuar. Nëse nuk do të ishin caktuar, Ligji do të parashikonte afat prej vetëm **3 vjetësh** (forma origjinale) ose **5 vjetësh** (formë e përshtatur/përkthyer) (neni 38 paragrafi 3) dhe territor vetëm të Republikës së Kosovës (neni 38 paragrafi 2).

3.5 **Vetëm vepra ekzistuese (neni 39).** Ky kalim përfshin vetëm Veprën ekzistuese e të identifikuar më lart. Ai nuk synon dhe nuk mund të kalojë të drejta mbi një numër të pacaktuar veprash që nuk janë krijuar ende, të cilat sipas nenit 39 paragrafi 1 të Ligjit do të ishin nul dhe të pavlefshme.

4. HEQJA DORË NGA PRETENDIMET DHE MOSKUNDËRSHTIMI

4.1 Çdo Palë Konfirmuese **heq dorë** përfundimisht dhe në mënyrë të pakthyeshme nga çdo pretendim apo kërkesë që ka ose mund të kishte lidhur me Veprën, përfshirë pretendimet për autorësi, bashkautorësi, pronësi, shpërblim, kompensim apo çdo të drejtë tjetër.

4.2 Çdo Palë Konfirmuese **merr përsipër të mos ngrejë padi** dhe të mos ndihmojë asnjë person tjetër të ngrejë padi, kërkesë apo procedurë kundër Autorit, pasardhësve, licencëmarrësve apo klientëve të tij, në lidhje me Veprën.

4.3 Çdo Palë Konfirmuese **merr përsipër të mos kundërshtojë** asnjë pretendim të Autorit për pronësi mbi Veprën.

5. TË DREJTAT MORALE

5.1 Palët e pranojnë se, sipas **nenit 22 paragrafi 1** të Ligjit, **të drejtat morale nuk mund të barten apo licencohen**, dhe kjo Marrëveshje nuk synon t'i kalojë ato.

5.2 Në masën që një Palë Konfirmuese zotëron ose pretendon ndonjë të drejtë morale mbi Veprën, ajo: (a) **heq dorë**, në masën më të gjerë të lejuar nga Ligji, nga e drejta e pendimit (neni 21) dhe nga çdo pretendim moral mbi Veprën; dhe (b) **jep pëlqimin**, për qëllime të nenit 22 paragrafi 2, që Autori ta përdorë, riprodhojë, modifikojë, shpërndajë dhe shfrytëzojë Veprën.

5.3 Të drejtat morale të **Autorit** — e drejta e publikimit të parë (neni 18), e drejta e njohjes së autorësisë dhe për t'u emërtuar autor (neni 19), dhe e drejta e integritetit (neni 20) — mbeten të tijat dhe **mbrohen pa afat** (neni 64).

6. PËRPJEKJA PËR NËNSHKRIM DHE REGJISTRIMI I REFUZIMIT

6.1 Autori do t'i ofrojë çdo personi të përshkruar në këtë Marrëveshje mundësinë për ta nënshkruar atë.

6.2 Ofrimi bëhet me shkrim, përmes një ose më shumë prej këtyre mënyrave: (a) email; (b) letër; (c) postë e rekomanduar. Autori mban kopje të provës së dërgimit.

6.3 Nëse personi refuzon ose nuk përgjigjet brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve nga ofrimi, Autori e regjistron këtë fakt në **Shtojcën A** të kësaj Marrëveshjeje.

6.4 **Shtojca A** plotësohet dhe nënshkruhet nga Autori dhe nga së paku një dëshmitar i pavarur. Në të shënohen: emri i personit; data dhe mënyra e ofrimit; provat e bashkëngjitura (kopje emaili, letre ose dëftese dorezimi); data e refuzimit ose e skadimit të afatit; dhe deklarata ose përgjigja e personit.

6.5 Regjistrimi në Shtojcën A, bashkë me provat e bashkëngjitura, përbën evidencë për qëllim të pjesës 7 dhe për çdo procedurë të mundshme. Autori mund ta përsëritë ofrimin në çdo kohë dhe bën një regjistrim veçmas për secilin person.

7. MUNGESA E EFEKTEVE TË REFUZIMIT

7.1 Refuzimi i një personi për të nënshkruar këtë Marrëveshje, ose heshtja e tij pasi t'i jetë ofruar mundësia për ta nënshkruar, **nuk krijon** dhe **nuk konfirmon** asnjë të drejtë, titull apo interes për atë person mbi Veprën.

7.2 Refuzimi nuk i cenon në asnjë mënyrë të drejtat e plota dhe ekskluzive të Autorit mbi Veprën dhe nuk e liron personin refuzues nga detyrimi për të respektuar të drejtat e Autorit dhe për të mos shkelur ato.

8. GARANCITË DHE DEKLARATAT

8.1 Çdo Palë Konfirmuese garanton dhe deklaron se:

- (a) faktet që konfirmon në pjesën 2 janë të vërteta sipas dijenisë së saj më të mirë;
- (b) nëse ka dhënë kontribut, ai kontribut është vepra e tij origjinale ose ajo ka të gjitha të drejtat e nevojshme për t'ia kaluar;
- (c) nuk e ka kaluar, licencuar apo barr ngarkuar më parë asnjë të drejtë që këtu pretendohet se kalohet;
- (d) ka zbuluar me shkrim çdo material të palëve të treta ose të krijuar me inteligjencë artificiale (AI) për të cilin është në dijeni dhe që ka lidhje me Veprën;
- (e) ka aftësi dhe autoritet të plotë për të lidhur këtë Marrëveshje;
- (f) nuk është nën ndonjë detyrim kontraktor, të punës apo ligjor që e pengon të lidhë këtë Marrëveshje.

8.2 Garancitë dhe deklaratat në këtë pjesë mbeten në fuqi edhe pas nënshkrimit dhe nuk kufizohen në kohë.

9. KOMPENSIMI (DËMSHPËRBLIMI)

9.1 Çdo Palë Konfirmuese merr përsipër të dëmshpërblejë dhe të mbajë të palidhur Autorin nga çdo humbje, dëm, shpenzim apo kërkesë e palëve të treta që lind nga shkelja e garancive në pjesën 8 ose nga çdo pretendim i kundërshtuar i asaj Pale mbi Veprën.

9.2 Ky detyrim mbijeton përfundimin ose skadimin e kësaj Marrëveshjeje.

10. KONFIDENCIALITETI, ZBULIMI NDAJ PALËVE TË TRETA DHE MJETET E IA

10.1 Çdo Palë mban konfidenciale përmbajtjen e kësaj Marrëveshjeje dhe çdo informacion jopublik për Veprën ("Informacioni Konfidencial") dhe nuk i zbulon ato ndaj ndonjë pale të tretë pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autorit.

10.2 Pa kufizim të pikës 10.1, **zbulimi ose ngarkimi i Informacionit Konfidencial në një shërbim të jashtëm e të palës së tretë të inteligjencës artificiale (IA), të kompjuteristikës në re apo të përpunimit të të dhënave, që nuk është nën kontrollin e vetëm të Palës zbuluese, përbën zbulim ndaj një pale të tretë** në kuptim të pikës 10.1 dhe kërkon pëlqimin paraprak me shkrim të Autorit.

10.3 Pika 10.2 **nuk** e kufizon zbulimin: (a) ndaj këshilltarëve ligjorë, fiskalë, financiarë apo profesionalë të vetë Palës, të cilët kanë detyrim konfidencialiteti; (b) kur kërkohet me ligj, nga gjykata ose nga një autoritet kompetent; ose (c) të informacionit që bëhet publik pa shkelje të kësaj Marrëveshjeje. Asgjë në këtë pikë nuk i kufizon të drejtat e ndonjë Pale mbi **të dhënat e veta personale** sipas **Ligjit nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale**.

10.4 Shkelja e kësaj pike **nuk** cenon vlefshmërinë apo efektin e vazhdueshëm të konfirmimeve, kalimit, heqjes dorë apo detyrimeve në këtë Marrëveshje, të cilat mbeten plotësisht në fuqi. Mjeti i vetëm juridik për shkelje të kësaj pike është **kompensimi i dëmit të provuar që rrjedh nga shkelja**, dhe **jo** humbja apo heqja e ndonjë të drejte sipas kësaj Marrëveshjeje.

10.5 Palët pranojnë se një Palë që nuk zotëron asnjë të drejtë mbi Veprën (shih pjesën 2) **nuk ka asnjë të drejtë që mund të humbet**, dhe se asgjë në këtë pikë nuk krijon, kalon apo konfirmon ndonjë pronësi.

10.6 Palët **nuk do të denigrojnë** njëra-tjetrën publikisht në lidhje me Veprën. Kjo nuk kufizon të drejtën për të thënë të vërtetën në procedura ligjore.

11. SHPËRBLIMI

11.1 Si shpërblim për konfirmimet, kalimin, heqjen dorë dhe detyrimet në këtë Marrëveshje, Autori i jep secilës Palë Konfirmuese njohjen e shënuar në rreshtin e saj të nënshkrimit (nëse ka).

11.2 Palët pohojnë se nuk kërkohet pagesë monetare për vlefshmërinë e kësaj Marrëveshjeje, meqë detyrimet e ndërsjella dhe njohja e dhënë përbëjnë shpërblim të mjaftueshëm.

11.3 Nëse ndonjë ligj kërkon domosdoshmërisht një shpërblim, atëherë Autori paguan një shumë simbolike prej 1 (një) euro, marrjen e së cilës Palët Konfirmuese e pohojnë.

12. DETYRIMI PËR BASHKËPUNIM

12.1 Çdo Palë Konfirmuese, me kërkesë dhe në shpenzim të Autorit, do të nënshkruajë pa vonesë dhe do të bëjë çdo gjë të arsyeshme të nevojshme për të dhënë efekt të plotë kësaj Marrëveshjeje dhe për të evidencuar, regjistruar ose dokumentuar kalimin e çdo të drejte.

13. ZBATIMI I LIGJIT DHE JURIDIKSIONI

13.1 Kjo Marrëveshje zbatohet sipas ligjeve të Republikës së Kosovës.

13.2 Palët i nënshtrohen juridiksionit ekskluziv të gjykatave kompetente në Prishtinë, Republika e Kosovës.

13.3 Çështjet e parregulluara me Ligjin rregullohen sipas ligjit të detyrimeve në fuqi në Republikën e Kosovës, **Ligji nr. 04/L-077** (neni 40 paragrafi 7 i Ligjit).

14. DISPOZITA TË NDRYSHME

14.1 **Marrëveshja e plotë.** Kjo Marrëveshje përbën marrëveshjen e plotë midis Palëve për lëndën e saj dhe zëvendëson çdo mirëkuptim të mëparshëm.

14.2 **Pavlefshmëria e pjesshme.** Nëse ndonjë dispozitë shpallet e pavlefshme, pjesa tjetër mbetet në fuqi dhe dispozita e pavlefshme zëvendësohet me një sa më të ngjashme në efekt.

14.3 **Kopjet dhe nënshkrimi elektronik.** Kjo Marrëveshje mund të nënshkruhet në kopje të veçanta, secila prej të cilave është origjinale. Një nënshkrim elektronik ose i skanuar ka të njëjtin efekt si një nënshkrim i shkruar me dorë.

14.4 **Njoftimet.** Njoftimet i dërgohen palëve në adresat e shënuara në këtë Marrëveshje ose në adresën e tyre të fundit të njohur. Njoftimi me email konsiderohet i pranuar ditën e dërgimit.

14.5 **Gjuha.** Kjo Marrëveshje hartohet në gjuhën shqipe, e cila është gjuha zyrtare dhe përcaktuese. Çdo përkthim është vetëm për referencë.

14.6 **Kopjet për palët.** Pas nënshkrimit, secila Palë merr një kopje.

14.7 **Vazhdimësia.** Pikat për konfidencialitetin, garancitë, dëmshpërblimin, detyrimin për bashkëpunim dhe zbatimin e ligjit **mbetën në fuqi** edhe pas përfundimit ose skadimit të kësaj Marrëveshjeje.

BLLOQET E NËNSHKRIMIT

Secili person nënshkruan vetëm bllokun e vet.

Palë Konfirmuese 1

Emri i plotë ligjor	
Adresa	
Kontributi i pretenduar (shkruani “asgjë” nëse nuk ka)	
Njohja e dhënë (nëse ka)	
Nënshkrimi	
Data	

Palë Konfirmuese 2

Emri i plotë ligjor	
Adresa	
Kontributi i pretenduar (shkruani "asgjë" nëse nuk ka)	
Njohja e dhënë (nëse ka)	
Nënshkrimi	
Data	

Palë Konfirmuese 3

Emri i plotë ligjor	
Adresa	
Kontributi i pretenduar (shkruani "asgjë" nëse nuk ka)	
Njohja e dhënë (nëse ka)	
Nënshkrimi	
Data	

Palë Konfirmuese 4

Emri i plotë ligjor	
Adresa	
Kontributi i pretenduar (shkruani "asgjë" nëse nuk ka)	
Njohja e dhënë (nëse ka)	
Nënshkrimi	
Data	

Autori

Emri i plotë ligjor	Erion Beka
Adresa	Rr. Zekeria Cana, Shtëpia nr. 4, Laxha e Profesoreve, Prishtinë, Republica e Kosovës
Nënshkrimi	
Data	

SHTOJCË A — REGJISTRIM I OFRIMIT PËR NËNSHKRIM DHE I REFUZIMIT

(Plotësohet nga Autori dhe një dëshmitar kur një person nuk nënshkruan. Plotësoni një kopje të kësaj shtojce për secilin person.)

Emri i plotë i personit	
Adresa / kontakti i personit	
Data e parë e ofrimit	
Mënyra e ofrimit (email / letër / postë e rekomanduar / takim)	
Data e refuzimit ose e skadimit të afatit (15 ditë)	
Përgjigja / deklarata e personit (ose "pa përgjigje")	
Provat e bashkëngjitura (kopje emaili, letre, dëftese dorezimi)	
Vërejtje shtesë	

Nënshkrimi i Autorit: _____ Data: _____

Nënshkrimi i dëshmitarit: _____

Emri i plotë i dëshmitarit	
Kontakti i dëshmitarit	
Data	

Ky dokument është përgatitur për qëllime informative dhe nuk përbën këshillë juridike. Këshillohet të konsultohet me avokat të licencuar në Kosovë përpara nënshkrimit.